قلم القيد
نموذج تدريبي
20/10/2026

صحيفة دعوى تجارية

مقدمة إلى: محكمة دبي الابتدائية — الدائرة التجارية الكلية

المدعي	فيصل ناصر الحمادي، هوية رقم 784-1979-0000000-0، شريك يملك (120) حصة (40%).
المدعى عليه الأول	كريم أنور الشريف، شريك يملك (135) حصة (45%) ومدير الشركة بموجب عقد التأسيس.
المدعى عليها الثانية	شركة نخلة الصباح لتجارة المواد الغذائية ذ.م.م، رخصة تجارية رقم 000000، دبي.

الوقائع

1. امتنع مدقق الحسابات عن اعتماد البيانات المالية لسنة 2025 لغياب مستندات تؤيد مبالغ قدرها (1,284,600) درهم، وورد كتابه إلى الشركة قبل الجمعية العمومية بنحو أسبوعين وفق ختم الوارد، فأخفاه المدير.

2. عرض المدير البيانات غير المدققة على الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 30/09/2026، وصوّت بحصصه على إبراء ذمته، فصدر القرار بأغلبية (60%) رغم اعتراض المدعي المدوّن بخط يده على المحضر.

3. ولم يُجب المدير طلب المدعي المؤرخ 05/10/2026 الاطلاع على دفاتر الشركة خلال سبعة أيام.

الأسانيد القانونية

1. يُسأل المدير عن سوء استخدام الصلاحية وفقاً للبند (1) من المادة (84) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، ويجوز عزله قضائياً بطلب شريك وفقاً للبند (1) من المادة (85) منه.

2. تنص المادة (99) على أنه: "لا يجوز للمدير الشريك الاشتراك في التصويت على القرارات الخاصة بإبراء ذمته من المسؤولية عن الإدارة"، ولم يوافق على الإبراء غيره إلا الشريكة سلمى راشد النقبي (15%).

3. للشريك الاطلاع على الميزانية وسجل محاضر الجمعية العمومية وفقاً للمادة (100)، وطلب تعيين خبير لفحص الحسابات على نفقة الشركة وفقاً للبند (2) من المادة (380) من المرسوم بقانون ذاته.

الطلبات

1. عزل المدعى عليه الأول من الإدارة، وبطلان قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 30/09/2026 بإبراء ذمته.

2. ندب خبير حسابي لفحص حسابات الشركة عن عامي 2025 و2026 عملاً بالبند (1) من المادة (109) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

3. إلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي إلى الشركة مبلغ (1,284,600) درهم مبدئياً، مع حفظ حق تعديل الطلبات بعد تقرير الخبرة، وبالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

مكتب مروان الظاهري للمحاماة
Marwan Al Dhaheri Advocates
دبي — الإمارات

وكيل المدعي — المحامي/ مروان عبدالرحمن الظاهري

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

إنه في يوم الأربعاء الموافق 30/09/2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، وبمقر الشركة في منطقة رأس الخور الصناعية الثانية بدبي، انعقدت الجمعية العمومية العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة إلى الشركاء بكتب مسجلة بتاريخ 07/09/2026، برئاسة مدير الشركة السيد/ كريم أنور الشريف، وتولى أمانة السر محاسب الشركة السيد/ نادر حسين العلي.

الشريك	عدد الحصص	النسبة	الحضور
كريم أنور الشريف (المدير)	135	45%	بنفسه
فيصل ناصر الحمادي	120	40%	بنفسه
سلمى راشد النقبي	45	15%	بنفسها
الإجمالي	**300**	**100%**	

واكتمل النصاب بحضور كامل رأس المال، وتغيّب مدقق الحسابات، وأفاد المدير بأن تقريره "قيد الإصدار".

جدول الأعمال والقرارات

1. تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية 2025: تلاه المدير، وأحيط الشركاء علماً به.
2. الميزانية وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2025: الموافقة بأغلبية (60%)، وعارض فيصل ناصر الحمادي (40%).
3. إبراء ذمة المدير عن إدارته للسنة المالية 2025: الموافقة بأغلبية (60%) بأصوات الشريكين كريم أنور الشريف وسلمى راشد النقبي، وعارض الشريك فيصل ناصر الحمادي (40%).
4. تعيين مدقق حسابات جديد للسنة المالية 2026 بدلاً من المدقق الحالي، وتفويض المدير في اختياره وتحديد أتعابه: الموافقة بأغلبية (60%)، وعارض الشريك فيصل ناصر الحمادي (40%).

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، ووقّع الحاضرون على هذا المحضر.

رئيس الاجتماع: كريم أنور الشريف

الشريك: فيصل ناصر الحمادي

الشريكة: سلمى راشد النقبي

أمين السر: نادر حسين العلي

أوقّع مع الاعتراض على القرارات (٢) و(٣) و(٤): الميزانية غير مدققة، ولا يجوز للمدير التصويت على إبراء ذمته — فيصل الحمادي

الركن المتين لتدقيق الحسابات
Al Rukn Al Mateen Auditing
دبي — ص.ب: 00000 — ترخيص مهني رقم 000000

التاريخ: 15/09/2026
المرجع: RM/AUD/2026/311

السيد/ كريم أنور الشريف — مدير شركة نخلة الصباح لتجارة المواد الغذائية ذ.م.م — المحترم،
وعن طريقه إلى الجمعية العمومية للشركاء.

شركة نخلة الصباح — الوارد
رقم القيد: 0412
17/09/2026

الموضوع: الامتناع عن التوقيع على البيانات المالية لسنة 2025

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى تكليفنا بتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية 2025، نفيدكم بأن مسودة البيانات المالية لم تُسلَّم إلينا إلا بتاريخ 11/05/2026، أي بعد انقضاء الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية المقررة في المادة (87) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية. وقد طلبنا كتابياً بتواريخ 02/06/2026 و14/07/2026 و20/08/2026 تزويدنا بالمستندات المؤيدة للبنود الآتية، ولم نُزوَّد بها حتى تاريخه:

م	البند	المبلغ (درهم)
1	مسحوبات نقدية من حساب الشركة البنكي دون مستندات صرف	418,500
2	دفعات إلى مؤسسة الضفة الشرقية للنقل دون عقد أو فواتير أصلية	596,000
3	عجز غير مفسَّر في جرد المخزون في نهاية السنة	270,100
	الإجمالي	**1,284,600**

وحيث إن هذه البنود جوهرية بالنسبة إلى البيانات المالية في مجموعها، فإننا نمتنع عن التوقيع على البيانات المالية بصيغتها الحالية وعن إصدار تقريرنا عليها، ونثبت عدم تمكيننا من أداء مهمتنا عملاً بالبند (4) من المادة (248) من المرسوم بقانون ذاته، التي تسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة بموجب المادة (102) منه. ونطلب عرض هذا الكتاب على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الشريك المسؤول عن التدقيق — سامي فؤاد عطية

الركن المتين لتدقيق الحسابات
Al Rukn Al Mateen Auditing
دبي